

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 511/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายเฮ็กคองหรือเง็กคองหรือหยิงหรือเฮ็ก
คองหรือ

จำเลย

เง็กฮุ้น แซ่ตั้ง กับพวก

จำเลย

นายเง็กคอง แซ่ตั้ง จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมกับคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 265 กระทงหนึ่ง จำคุก 2 ปี ตามมาตรา 287ฯลฯ พระราชบัญญัติปราชญ์
การทำให้แพร่หลายและการค้าวัตถุอันลามกพุทธศักราช 2471 มาตรา 3 อีกกระทง
หนึ่ง ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287 ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 1 ปี
เรียงกระทงลงโทษ รวมจำคุก 3 ปี ข้อหาอื่นยก ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดฐานปลอมหนังสือเดินทาง
ของเมืองฮ่องกง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265, 83 อีกกระทงหนึ่ง จำคุก 2
ปี รวมเป็นโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ทั้งสิ้น 5 ปีนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษา
ศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบของผู้ขอประกัน (อันดับ 118 แผ่นที่ 2 และแผ่นที่ 1)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์

ศาลชั้นต้นตีราคาประกัน 150,000 บาท (อันดับ 88)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้กระทงข้อหาปลอมหนังสือเดินทางของประเทศไทยและกระทงข้อหาผีหนังสือ ภาพถ่ายฯ ลามกไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง คงฎีกาข้อเท็จจริงได้เฉพาะกระทงข้อหาปลอมหนังสือเดินทางเมืองฮ่องกง แต่จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกาจึงมีอาจนำมาประกอบในการใช้ดุลพินิจว่าตามพฤติการณ์แห่งคดีมีเหตุสมควรปล่อยชั่วคราวระหว่างนี้หรือไม่ จึงไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้กระทงข้อหาปลอมหนังสือเดินทางของประเทศไทยและกระทงข้อหาผีหนังสือ ภาพถ่ายฯ ลามกไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง คงฎีกาข้อเท็จจริงได้เฉพาะกระทงข้อหาปลอมหนังสือเดินทางเมืองฮ่องกง แต่จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกาจึงมีอาจนำมาประกอบในการใช้ดุลพินิจว่าตามพฤติการณ์แห่งคดีมีเหตุสมควรปล่อยชั่วคราวระหว่างนี้หรือไม่ จึงไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง

(สมศักดิ์ จุสวัสด์-สุชาติ จิระชาติ-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ